

감사결과 처분요구서

【제 목】 ▶▶▶▶서 교부 시기 개선 방안 마련 필요

【부 서 명】 @@@@팀(구. <<팀)

【행정상 조치】 통보

【지 적 내 용】

1. 업무개요

@@@@팀(구. <<팀)은 ■■■■■■ 등 추진사업과 관련된 토지 등의 권리를 확보코자 ◻◻◻◻업무 전반에 관한 사항을 수행하면서, ▶▶▶▶▶ 체결 업무를 하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

「용지업무규정」 제16조(계약체결 및 보상금 지급)에 따라 <<부서의 장은 소유자 등과 협의가 성립된 때에는 ' 토지등의 취득을 위한 계약서 ' (이하 ' ▶▶▶▶서 ' 라 한다) 등을 작성한 후 보상금을 지급¹⁾하고,

계약체결을 위한 ▶▶▶▶서 제10조에 따라 계약서의 해석에 이의가 있거나 쌍방의 견해가 다른 때에는 매수인과 매도인이 협의하여 결정하게 되어있고, 그 하단에 계약서 각 조항을 준수하기 위하여 계약서 2통을 작성하여 각각 소지 또는 증빙으로 비치 보관토록 되어 있다.

따라서 ▶▶▶▶서 작성 후 특별한 사정이 없으면 계약서를 지체없이 교부하고 매수인 계약서는 비치 보관하여야 한다.

1) 소유권 이외의 권리가 설정된 경우 등은 그러지 아니함

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 <팀>은 특별한 사유 없이 <표>와 같이 매도인에게 >>>> 체결 즉시 교부하지 아니하고 계약서 추가 검토만을 이유로 계약일로부터 최소 19일부터 최대 41일까지 총 118건을 등기 우편으로 별도 발송하였고,

<표> 계약서 등기 우편 발송 현황

발송일	10일이내	20일이내	30일이내	41일이내	합계
2021.12.21.	-	23건	41건	4건	78건
2021.12.28.	-	-	1건	39건	40건

※ <팀> 제출 자료 재구성

2022. 11. 30일 매도인 ♣♣♣ 외 1명의 편의를 위해 방문하여 계약을 체결하면서도 현장에서 계약서를 교부하지 않고 별도 등기로 발송하여 불필요한 행정을 발생시키고, 계약서 미교부에 대한 현장 민원을 발생케 하였다.

이에 계약서 교부 시기가 구체적으로 명시되어 있지 않아 향후 실무 집행 상황에 따라 특별한 사정없이 계약서를 미교부하는 사례가 재발 가능하고, 이는 우리공사 고객만족도, 종합청렴도 등에 영향을 미칠 우려가 있으므로 계약서 교부와 관련하여 행정절차를 투명하게 하기 위한 방안을 마련할 필요가 있다.

【관련자 의견 및 검토결과】 ' 의견없음 '

@@@@팀은 향후 동일 사례가 재발하지 않도록 계약서 교부 시기를 명문화하겠다는 의견을 제시하였다.

【조치할 사항】

광주광역시도시공사장(@@@@팀장)은

앞으로 특별한 사정없이 계약서를 지체없이 미교부하여 절차위반의 오해를 일으키는 일이 없도록 하는 방안을 마련하시기 바랍니다. (행정상 통보)